



PUTUSAN

Nomor 4776 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA BOJONEGARA, beralamat di Jalan Raya Bojonegara Nomor 1, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adli Eforian, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Framm & Partners*, beralamat di Perum Persada Banten Blok C8, RT 007, RW 004, Kelurahan Kapuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **H. AHYAN AFANDI**, bertempat tinggal di Jalan Kakap Nomor 36, Kaveling Blok C, RT 002, RW 009, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. **Hj. HAYANAH**, bertempat tinggal di Kampung Gedong, RT 001, RW 008, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. **Hj. HAYATI**, bertempat tinggal di Kampung Beji, RT 001, RW 005, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mufti Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mufti Rahman & Rekan, beralamat di Jalan K.H. Abdul Hadi Nomor 10/13, Kebun Jahe, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4776 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Hj. Noer binti Saiman dan berhak atas tanah perkara;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Serang terhadap tanah yang menjadi objek perkara, yaitu terletak dan dikenal di Persil 34 b, luas 0.880 ha (8.800 m²), Blok Kali Bogem terdaftar dalam Kohir C Nomor 44, dan/atau berdasarkan hasil ukur tercatat dalam Daftar Ketetapan Himpunan Pajak (DHKP) atau SPPT seluas 7.822 m², Blok 005, NOP 0037, Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kali Bogem;
 - Sebelah timur : Kali Bogem/tanah Saadiyah/sekarang Edy Wiranto;
 - Sebelah selatan : Tanah Lijah/sekarang PT SMS;
 - Sebelah barat : Tanah Saadiyah/sekarang PT SMS;
4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan dengan segala akibat hukumnya, apabila membangkang mohon bantuan aparat kepolisian dalam pelaksanaannya;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan status tanah yang semula atas nama tanah Desa Bojonegara menjadi atas nama Almarhumah Hj. Noer Binti Saiman dan/atau kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya yang berhak dan sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4776 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat apabila lalai melaksanakan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) agar membuat pengumuman yang disediakan untuk itu di Kantor Desa Bojonegara yang berbunyi: "Bahwa tanah perkara lapangan sepak bola Bahari adalah merupakan hak dan miliknya Hj. Noer binti Saiman dan Para Penggugat adalah sebagai ahli warisnya yang berhak dan sah menurut hukum;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut (kewenangan mengadili);
- Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (gugatan Para Penggugat *error in persona, diskualifikasi in person*);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara perdata gugatan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banten telah memberikan Putusan Sela Nomor 57/Pdt/2025/PT BTN tanggal 18 Maret 2025, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4776 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi mutlak (absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Serang segera membuka persidangan untuk memeriksa pokok perkara dan mengirimkan hasil pemeriksaannya ke Pengadilan Tinggi Banten untuk dijatuhi putusan akhir;
4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 57/PDT/2025/PT BTN tanggal 19 Juni 2025, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Noer binti Saiman dan berhak atas tanah terperkara;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang dikenal Persil 34 b luas

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4776 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.880 ha (8.800 m²) Blok Kali Bogem terdaftar dalam Kohir C Nomor 44 dengan batas-batas sebelah utara dengan tembok/ pagar/Kali Bogem, sebelah timur dengan Kali Bogem/tanah Saadiyah/PT SBS, sebelah selatan dengan tanah Lijah/Sadeli/PT SMS dan sebelah barat dengan tanah Saadiyah/PT SMS, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dengan tanpa syarat dan dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan status tanah yang semula atas nama Desa Bojonegara menjadi atas nama Almarhumah Hj. Noer binti Saiman dan atau atas nama Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli warisnya yang berhak dan sah menurut hukum;
6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi e-Court Nomor 14/Pdt.Akta.Kasasi/2025/PN.Srg *juncto* Nomor 170/Pdt.G/2024/PN.Srg *juncto* Nomor 57/PDT/2025/PT.BTN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4776 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/PDT/2025/PT BTN tanggal 19 Juni 2025 dan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/Pdt/2025/PT BTN tanggal 18 Maret 2025;
3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 6 Februari 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4776 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa *a quo* adalah soal sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Persil 34 b luas 0.880 ha (8.800 m²), Blok Kali Bogem, yang berasal dari warisan ibu Para Penggugat dari orang tuanya bernama Almarhumah Hj. Noer Binti Saiman dan H. Juhri;
- Bahwa tanah tersebut pernah dipinjam untuk dijadikan lapangan sepak bola oleh para pemuda yang tergabung dalam Persatuan Sepak Bola dengan nama 'BAHARI' Desa Bojonegara dan oleh Almarhumah Hj. Noer binti Saiman telah diizinkan dengan syarat bahwa pembayaran PBB nya diserahkan kepada Kepala Desa Bojonegara agar tidak menjadi beban tanggungan pajak di kemudian hari, namun ketika sudah tidak dipergunakan untuk lapangan sepak bola lagi, dan Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat Kepala Desa tentang status tanah *a quo* agar dikembalikan kepada keadaan semula, namun selalu ditanggapi oleh Kepala Desa bahwa tanah tersebut adalah milik desa sebagai sarana lapangan bola;
- Bahwa dengan demikian sengketa *a quo issue* hukumnya adalah soal kepemilikan atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa milik dan bukan sengketa waris, karena perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengenai penguasaan tanpa hak objek sengketa yang sebelumnya dipinjam pakai oleh nenek Para Penggugat ke Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, melalui Kepala Desa setempat dan setelah tanah dimaksud tidak lagi dipergunakan sebagai lapangan sepak bola, para ahli waris hendak mengambil kembali objek sengketa akan tetapi tidak diberikan bahkan dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi Penggugat, terbukti objek sengketa adalah milik Noer H binti Saiman yang berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan tanggal 15 September 1960 dari Kepala Desa Bojonegara, tanah tersebut dipinjam oleh desa untuk dipakai sebagai lapangan bola atas inisiasi dari Lurah Mahpud

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4776 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka prihatin Bojonegara dalam keadaan sulit pada saat itu lalu berinisiatif agar tanah lapangan itu dimasukkan ke desa sehingga tidak terkena beban pajak itu awalnya, kemudian tanah lapangan Kali Bogem itu dibengkokkan atau dibuat sebagai status tanah desa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 8 Juni 2023 dan saksi Penggugat, terbukti Para Penggugat adalah ahli waris dari Hj. Noer binti Saiman dengan H. Juhri sehingga berhak atas harta warisan dari Hj. Noer binti Saiman dalam hal ini tanah objek sengketa, sementara dalil Tergugat bahwa telah terjadi peralihan yang sah atas objek sengketa ke dalam hak Tergugat, tidak dapat ditunjukkan dengan surat jual beli sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksinya;
- Bahwa karena Para Penggugat adalah ahli waris dari Hj. Noer binti Saiman dengan H. Juhri, maka Para Penggugat tersebut berhak atas harta waris dari Hj. Noer binti Saiman dengan H. Juhri tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, putusan *Judex Facti* beralasan untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA DESA BOJONEGARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DESA BOJONEGARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4776 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4776 K/Pdt/2025